

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1506/2530 พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี โจทก์
นายไวพจน์ กรุดเงิน กับพวก จำเลย
นายไวพจน์ กรุดเงิน จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,288 เนื่องจากจำเลยมีอายุ 18 ปี ลด
มาตราส่วนโทษหนึ่งในสามแล้ว จำคุก 8 ปี จำเลยนี้มอบตัวและให้การเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่แล้ว คงจำคุก 6 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 76 แล้ว จำคุก 6 ปี 8 เดือน จำเลยที่ 1 เข้ามอบตัวและให้การ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้อีกหนึ่งในสี่ คงจำคุก 5 ปี นอกจากนี้แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 63)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 500,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 500,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักษะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัด-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ